



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4554/2017/CA1

Paraná, 01 de agosto de 2017.

VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 4554/2017/CA1 caratulado: **"REZENDE GOMES JUNIOR, PABLO SOBRE AVERIGUACIÓN DE DELITO"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA;

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes.

Que, mediante resolución obrante a fs. 51/53 vta., el Sr. Juez Federal N° 1 de Concepción de Uruguay, decidió mantener la declaración de incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en estos actuados -decretada a fs. 42/43- y dispuso elevar el incidente a esta Alzada, para que dirima la cuestión planteada (art. 44 CPPN).



Que, en esta instancia, se corrió vista al Sr. Fiscal General, la que fue contestada a fs. 58/60, quedando los autos en estado de resolver a fs. 61 vta.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, el Sr. Fiscal General alude al hecho que se investiga y reseña el devenir de las actuaciones y el conflicto negativo de competencia que se plantea.

Considera que asiste razón al magistrado entrerriano y debe declararse la competencia del Juzgado Federal de Paso de los Libres para entender en estas actuaciones. Indica que se tiene por acreditado que el encartado subió a un ómnibus en dicha ciudad, habiendo ingresado al país a través de la Aduana que une tal localidad y Uruguiana, ocho horas antes del procedimiento de GNA, a lo que se agrega la manifestación que hiciere el Sr. Rezende cuando indicó que había ingresado Reales, y que en la Aduana los cambió por pesos argentinos.

Entiende que todo ello abona la teoría de que se está ante un hecho de contrabando de dinero, ya sea en moneda extranjera o nacional, lo que deberá dilucidarse en el devenir de la instrucción en la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4554/2017/CA1

justicia correntina. Agrega que la regla subsidiaria dispuesta por el art. 38 del CPPN, debe entenderse con una textura graduable, por lo que no toda ignorancia o duda sobre el hecho hará subsistir la habilidad cognitiva en el juez preveniente, sino sólo aquella que no trasmita o permita de modo verosímil reconocer dónde aquél hubo de ocurrir. Concluye que el juicio de verosimilitud sobre el lugar de ocurrencia, graduable por cierto, aporta en este caso una connotación lo suficientemente razonable como para indicar que el Juez de Paso de los Libres es quien debe entender en las presentes, lo que así propicia.

II- a) Que, corresponde decidir a esta Alzada el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes, en atención al carácter de ser la Cámara de Apelaciones superior del juez que previno (art. 44 del CPPN).

b) Que, las presentes actuaciones reconocen su inicio el 04/04/2017, aproximadamente las 04:30 horas, cuando personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, ubicado en Ruta Nacional N° 14, km 73, procedió a realizar control de un vehículo de transporte de pasajeros de la empresa Flecha Bus, interno



37076, dominio colocado AA533IH que realizaba el recorrido desde Paso de los Libres, Corrientes, con destino final en Retiro -C.A.B.A.-.

Allí, al controlar la bodega se observó una valija color rojo que poseía adosado un ticket N° 4533130, que les llamó la atención por su excesivo peso, por lo que se ubicó al propietario de la misma que viajaba en la butaca 34 con pasaje N° 5060552, a quien se identificó como Fabio Rezende Gomes Junior, D.N.I. para extranjeros N° 95501214. Al abrir dicha valija y una mochila que llevaba consigo, se constató que llevaba ropa, una freidora y una suma de dinero que ascendía a trecientos mil pesos (\$300.000). El nombrado manifestó espontáneamente *"...que la plata que tenía lo había ingresado al país desde el país Brasil, con billetes de mencionado país y que lo cambió en el paso internacional de PASO DE LOS LIBRES-URUGUAIANA, (Ctes) con personas que se encontraban en inmediaciones del paso internacional, ofreciendo el cambio de plata y obteniendo la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000)..."* -sic- (fs. 1/2). Anoticiado del hecho, el Sr. Juez Federal de Concepción del Uruguay, entre otras





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4554/2017/CA1

medidas, dispuso el secuestro de los elementos de interés.

Recibidas las actuaciones en la instancia a-quo, la Sra. Fiscal al contestar la vista, acompañó impresión de los movimientos migratorios de Fabio Rezende Gomes Junior y sostuvo que resultaba verosímil sostener que el nombrado ingresó el dinero burlando el debido control aduanero al ocultar la moneda nacional y que tal conducta -contrabando de divisas- se ha verificado en jurisdicción perteneciente al Juzgado Federal de Paso de los Libres, por lo que solicitó al a-quo que se declare incompetente y remita las actuaciones a dicho Juzgado (fs. 37/38 vta.).

Así lo resolvió el magistrado a-quo en fecha 18/04/2017, al considerar *"Que resulta que en esta jurisdicción solo se ha constatado el traslado o transporte de dinero en efectivo, ahora bien estando presumiblemente ante un delito en infracción a la ley 22415, más precisamente de contrabando de divisas -reales- que al ser convertido a nuestra moneda de curso legal obtuvo un importe equivalente a 300.000 pesos argentinos, tal conducta se ha verificado en una jurisdicción ajena a la competencia territorial de este*

Fecha de firma: 01/08/2017

Alta en sistema: 02/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29643494#184355112#20170801104721463

Juzgado, pudiendo constituir además otros tipo de delitos que deberá en su caso el magistrado competente investigar. Por lo que, entiendo corresponde decretar la incompetencia en razón del territorio y remitir los autos al Juzgado Federal de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes” (fs. 42/43).

Posteriormente, el Sr. Juez Federal de Paso de los Libres el 24/05/2017 declaró su incompetencia y remitió nuevamente las actuaciones a la instancia a quo. Para así decidir, consideró que, sin perjuicio de lo manifestado por el causante y surgiendo del informe de fs. 39/40 el ingreso del mismo por el paso fronterizo perteneciente a su jurisdicción, ello no resultaba suficiente para asegurar que efectivamente haya ingresado a nuestro país con el dinero secuestrado; y que el hecho podía constituir un supuesto de incremento patrimonial injustificado, que podría derivar una infracción a las leyes 11.683 y/o 24.769 y/o 26.683. Citó el art. 37 del CPPN y destacó que el juez que previno no había ordenado diligencias probatorias para esclarecer el presunto hecho ilícito (fs. 48/49 vta.).

Finalmente, el Sr. Juez de Concepción del Uruguay el 05/06/2017 mantuvo su declaración de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4554/2017/CA1

incompetencia y elevó los autos a esta Alzada para resolver el conflicto negativo de competencia venido a resolver (fs. 51/53 vta.).

III- Sentado aquello, se advierte que la investigación se muestra como incipiente a los fines de la dilucidación de las distintas circunstancias del caso en estudio, no obrando en autos elementos de convicción que permitan, en este estado, determinar el lugar de comisión del hecho que se investiga en las presentes.

Obsérvese que recibidas las actuaciones preventivas, se corrió vista al Ministerio Público a fin de que se expida sobre la competencia de dicho Juzgado y, a instancias de éste y habiéndose incorporado únicamente información relativa a los movimientos migratorios de Fabio Rezende Gomes Junior, se decretó su incompetencia.

En efecto, no se cuenta con la instrucción mínima respecto de la base fáctica que requiere el tratamiento de la cuestión de competencia, al no estar esclarecidos los aspectos de hecho y contar con escasa información para poder determinar siquiera cuál es el delito concreto que se investiga en autos.

Fecha de firma: 01/08/2017

Alta en sistema: 02/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29643494#184355112#20170801104721463

Al respecto, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación "... las declaraciones de competencia deben hallarse precedidas de una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa y encuadrarlos en alguna figura determinada, pues sólo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del Juez a quien corresponde investigarlo..." (C.S.J.N. C. 1181. XLIII; COM, "Cervantes, Andrés s/ defraudación", rta. 01/04/2008).

En consecuencia, el pronunciamiento del Juez Federal de Concepción del Uruguay deviene prematuro, debiéndose profundizar la investigación. Ello sin perjuicio de que, con el transcurso del proceso, puedan incorporarse elementos probatorios que permitan definir el concreto lugar de comisión, determinar la figura penal delictiva y por ende, el tribunal competente desde ese entonces.

En definitiva, de momento, corresponde que entienda en estos actuados el Sr. Juez Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 del CPPN, que edita: "Si se ignora o duda en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4554/2017/CA1

qué circunscripción se cometió el delito será competente el tribunal que prevenga en la causa".

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: Que he de disentir con la solución propuesta por el Dr. Alonso, por compartir en lo sustancial los argumentos dados por el Sr. Fiscal General ante esta Alzada, por el Sr. Fiscal de la instancia a quo y el Sr. Magistrado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a los cuales me remito en honor a la brevedad.

En este sentido, no se advierte por el momento punto de conexión alguno con el territorio entrerriano, sino que las constancias probatorias agregadas a la causa darían cuenta de que el suceso a investigar, tal como lo califica la Fiscalía, se habría producido en la Provincia de Corrientes, signando la habilidad cognitiva del Juzgado Federal de Paso de los Libres, lo que así debe declararse.

Por lo expuesto, y conforme con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el presente conflicto negativo de competencia, debe dirimirse declarando la competencia del Juez Federal de Paso de los Libres, Corrientes, para entender en estos actuados -art. 37 del CPPN-.

Fecha de firma: 01/08/2017

Alta en sistema: 02/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29643494#184355112#20170801104721463

El Dr. Mateo José Busaniche dijo: Que
adhiera a la solución propuesta por el Dr. Alonso

En mérito al resultado del Acuerdo que
antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Dirimir el presente conflicto negativo,
declarando la competencia del Sr. Juez Federal N°1 de
Concepción del Uruguay para entender en estos actuados,
al que se remitirá la causa, debiendo comunicarse el
presente al Sr. Juez Federal de Pasos de los Libres
(arts. 33, inc. 1°, apartado c), y 38 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a
través de la Dirección de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajen y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

